

UNIDAD 13

INFORMACIÓN REGISTRAL

El Registro de la Propiedad del Automotor, es un Registro Público y es por ello toda la información que recaba tiene carácter público; y por lo tanto en los mismos podrán realizarse trámites como por ejemplo:

A) CERTIFICADO DE DOMINIO:

Constituye una petición ante el Registro Seccional que comprende información sobre el estado registral de determinado Dominio y provoca una afectación temporaria del legajo (bloqueo del legajo por 15 días hábiles administrativos).

Art16 R.J.A.

A los efectos de la buena fe previstos en los artículos 2º, 3º y 4º del presente, se presume que los que adquieren derechos sobre un automotor, conocen las constancias de su inscripción y de las demás anotaciones que respecto de aquél obran en el Registro de la Propiedad del Automotor, aun cuando no hayan exigido del titular o del disponente del bien, la exhibición del certificado de dominio que se establece en este artículo.

El Registro otorgará al titular de dominio o a la autoridad judicial que lo solicite un certificado de las constancias de su inscripción y demás anotaciones que existan el que tendrá una validez de QUINCE (15) días a partir de la fecha de su emisión y de cuyo libramiento se dejará nota en sus antecedentes. Este certificado podrá ser requerido al titular del dominio en las transferencias del automotor o en la constitución de gravámenes, por los interesados en dichas operaciones, las que se inscribirán dentro del plazo de validez.

Durante el mismo plazo de validez, los embargos y demás anotaciones que se soliciten con respecto al automotor tendrán carácter condicional y sólo quedarán firmes y producirán sus efectos legales una vez vencido dicho plazo, siempre que no hayan modificado el dominio o la situación jurídica del automotor.

Idéntico plazo de validez tendrá el certificado a que se refiere el artículo 18, del Decreto-Ley Nº 15.348/46, ratificado por Ley Nº 12.962, en los casos de transferencias de automotores sometidos al régimen presente.

Además de informar sobre la situación jurídica y registral del automotor, produce un efecto de Reserva de Prioridad Registral indirecta (comúnmente denominado **BLOQUEO REGISTRAL**).

Principio de Prioridad. Art. 12 Decreto 335/88

Los trámites se procesarán en el orden de prioridad que establecen los respectivos cargos de presentación.

Primero en el tiempo, primero en el derecho.

La excepción a esta regla la constituye la llamada Reserva de Prioridad.

Esta reserva o bloqueo tiene vigencia durante 15 días hábiles administrativos contados a partir de la 0 Hora del día siguiente al de su expedición y hasta las 2 primeras horas administrativas del día siguiente al decimoquinto.

Requisitos

Solicitud Tipo 02, TP o por el SITE con precarga, efectuando el pago de manera On-line o presencialmente en el Registro Seccional.

Cuando la solicitud indicada se efectuara por parte del titular registral, y éste fuera una persona física, también podrá ser peticionada y recibida en forma completamente electrónica.

A tal efecto, el titular registral deberá:

- Acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (SITE).
- Realizar la carga de la Solicitud Tipo ☐ TP.
- Generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) con su número de CUIT/CUIL.
- Abonar el arancel correspondiente a través de un sistema habilitado de pago electrónico desde una cuenta bancaria registrada a su nombre.
- Indicar la casilla de correo electrónico donde desee recibir el trámite.

Una vez que el requerimiento se visualice en la bandeja ☐ SITE Pago, el Encargado deberá: emitir el recibo, luego deberá calificar y procesar el trámite imprimiendo la **ST TP**, dentro de los plazos legales.

En el espacio reservado en ella para la firma del titular registral deberá dejar constancia del número de VEP.

El documento será suscripto de manera electrónica por el Encargado del Registro Seccional interviniente y contendrá un código de validación que permitirá a los usuarios corroborar la información allí contenida por medio de la página de internet de esta Dirección Nacional.

El certificado será remitido a la casilla de correo electrónico indicada por el peticionario.

A los efectos de ejercer la reserva de prioridad en los términos del artículo 4º, bastará con que el peticionario indique el número del Certificado de Dominio Electrónico en el rubro observaciones de la Solicitud Tipo utilizada para instrumentar el trámite de que se trate.

Solicitantes:

Lo puede pedir el Titular, los condóminos, la autoridad Judicial o Escribano Público.

Cuando la solicitud indicada se efectuara por parte del titular registral, y éste fuera una persona de existencia real, también podrá ser peticionada y recibida en forma completamente electrónica. A tal efecto, el titular registral deberá:

Presentada una petición de Certificado de Dominio, el Registro procederá de la siguiente forma:

a) Practicará las inscripciones y anotaciones cuyos pedidos de registración hayan sido efectuado con anterioridad y se encontraren pendientes de procesamiento, salvo que ello no fuere posible por existir trámites con prioridad pendiente de inscripción.

b) Expedirá el certificado haciendo constar los siguientes datos:

- Nombre, apellido y número de documento de identidad del titular. En el caso de las personas jurídicas se consignará su nombre y los demás datos individualizantes que obren en la Solicitud Tipo utilizada para peticionar la inscripción de dominio a su favor.
- Estado civil del titular y el nombre de su cónyuge en caso de ser casado.
- Edad del titular o su fecha de nacimiento.
- Cualquier medida que afecte la capacidad de libre disposición del titular, y el nombre y apellido de su curador, en caso de ser inhábil o demente, y el juzgado, secretaría y causa en que tramitó la interdicción.
- Emancipación por matrimonio del titular, si fuere menor.
- Si el automotor fue adquirido con el trabajo personal del titular, si fuere menor.
- Marca y modelo - año del automotor.
- Individualización del motor y del chasis o cuadro.
- Existencia de medidas cautelares, indicando su monto, cláusula de actualización si la hubiere, nombre del acreedor, autos, juzgado y secretaría en que se trabó la medida y fecha de inscripción.
- Existencia de gravámenes, indicando su monto, cláusula de actualización si la hubiere, nombre del acreedor y fecha de inscripción.
- Existencia de denuncia de venta o de compra, indicando la fecha de su anotación.
- Existencia de prohibición de circular dispuesta en virtud del artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor, indicando la fecha en que se decretó la medida.
- Existencia de otros Certificados de Dominio expedidos por el Registro, indicando fecha de expedición y de vencimiento del plazo de reserva de prioridad, y actos anotados condicionalmente o pendientes de inscripción, si los hubiere.
- Existencia de otros trámites pendientes de inscripción.
- Existencia de denuncia de robo o hurto, indicando su fecha.
- Existencia de orden judicial o administrativa de secuestro o indisponibilidad del dominio, indicando autoridad que la dispuso y causa en que se decretó.
- Existencia de denuncia de siniestro que altere las partes individualizantes del automotor.

- Existencia de anotación de locaciones, leasing o de cualquier otro acto que afecte la propiedad, la posesión o la tenencia del automotor.
- Existencia de medidas o disposiciones legales que impidan, condicionen o limiten la disponibilidad del automotor.
- Existencia de anotaciones personales respecto del titular (inhibiciones). Cualquier otra anotación cuyo conocimiento por parte de terceros afectare eventualmente su condición de adquirente de buena fe.
- Fecha de expedición del certificado (día en que efectivamente se lo suscribe) y de vencimiento de la reserva de prioridad que otorga, la que se operará a los QUINCE (15) días hábiles administrativos contados desde las CERO (0) horas del día siguiente al de su expedición, y acto para el cual se lo emite, si así constare en la solicitud.

INFORMES

Puede solicitarse en el Registro de la Propiedad del Automotor informes, sobre un bien determinado (DOMINIAL) O sobre una persona determinada, para conocer todos sus bienes automotores registrados (NOMINAL).

B) INFORME DE DOMINIO

Es una petición destinada a conocer las constancias que obran en el Registro del automotor referentes a la situación jurídica del automotor o de su titular registral, pero que no afecta en modo alguno la anotación, inscripción o despacho de ningún trámite.

Lo solicita cualquier persona con un interés legítimo.

Se solicitará con ST 02 o por el SITE con precarga on line o con ST TP en el Registro Seccional

Si se peticiona con ST 02 se deberá completar en Declaraciones el interés perseguido. ("Posible Compra", "Posible venta" "para ser presentado ante la compañía de seguros", etc).

IMPORTANTE: Contiene los mismos datos que el Certificado con la leyenda:

"El presente informe no constituye el certificado de dominio previsto en el Art.16 del Decreto-Ley 6582/58, y por lo tanto no otorga prioridad para la realización de trámite alguno".

INFORME URGENTE

Se solicita dentro de las **3 primeras horas** de atención al público en el Registro de radicación del Legajo B y se entrega antes del horario de cierre del Registro Seccional.

Se peticiona con ST 02 se deberá completar en Declaraciones el interés perseguido. ("Posible Compra", "Posible venta" "para ser presentado ante la compañía de seguros", etc). Junto a este pedido deberá agregarse la ST 99

ST02 + ST99

INFORME DE EXTRAÑA JURISDICCIÓN

ST57

Son informes de dominio que se presentan en cualquier registro Seccional que no sea el de radicación.

PEDIDO DE INFORME A LA D.N.R.P.A.

ST58

Informe solicitado en Dirección Nacional por los Colegios de Profesionales y Cámaras de Mandatarios autorizados y Comerciante Habitualistas para realizarlos.

Puede solicitarse sobre un bien determinado (DOMINIAL) a sobre una persona determinada, para conocer todos sus bienes automotores registrados (NOMINAL).

No requiere certificación de firma.

INFORME HISTÓRICO

Cualquier persona puede solicitar respecto de la situación jurídica de un automotor en el que se indique la totalidad de los titulares registrales que éste haya tenido desde su Inscripción Inicial.

Se solicita mediante ST02, consignando en Declaraciones: "Informe Histórico".

También puede ser solicitado mediante ST57 o por el SITE y Solicitud Tipo TP.

Contiene los datos generales de todo informe de dominio, más los datos personales de cada uno de los titulares registrales que haya tenido el automotor desde su Inscripción Inicial, como así las fechas durante las que cada uno de ellos fue titular registral de dominio.

CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA

Es un informe emitido por el Registro donde está radicado el automotor a pedido del titular registral, o su ex titular así como condómino o ex condómino o autoridad judicial, donde se indica la persona a la que se ha transferido el dominio del automotor en determinada fecha.

Se trata de una constancia certificada sobre la realización de una transferencia y es empleada a los fines impositivos o en un juicio ante imputaciones de faltas o contravenciones de tránsito, para que éste acredite que se desprendió del dominio del automotor.

Se solicita mediante ST02 y puede solicitarse mediante ST57 debiendo consignarse: "Certificado de transferencia" o por SITE y ST TP.

INFORME NOMINAL

Es el que persigue conocer TODOS los dominios radicados en determinado Registro cuyo titular sea una misma persona, física o jurídica.

Se realiza para conocer si determinada persona posee bienes automotores a su nombre.

Puede solicitarse en un Registro mediante ST02 consignando en Declaraciones: "Informe Nominal" y los datos de la persona (Apellido y nombre y D.N.I., o Denominación Social y datos de inscripción de la Sociedad) que se desea averiguar.

C) CONSULTA DE LEGAJO

Importa la posibilidad de conocer la situación jurídica mediante la compulsa personal del Legajo B que obra en el Registro Seccional de radicación del automotor, a fin de observar las constancias y antecedentes obrantes en el mismo.

Se peticiona mediante ST02 o con precarga en el SITE, mediante Solicitud Tipo TP en el Registro Seccional, aunque no implica la entrega de ningún informe.

Están exceptuados de la presentación de la ST02:

- Los Mandatarios matriculados
- Abogados
- Contadores Públicos
- Escribanos Públicos

Debiendo en todos los caso presentar la correspondiente **credencial** que los acredite en el carácter de tales y **una copia** de la misma la que se glosará en el legajo B correspondiente. Dejando constancia en la hoja de ruta del legajo de los datos personales del consultante con su correspondiente firma al pie.

D) EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS REGISTRALES

La finalidad es la de extraer fotocopias certificadas por el Encargado de Registro de una o más fojas del Legajo B. Puede ser peticionado por cualquier persona utilizando ST02 y dejando constancia del requerimiento en la ST. (Copias de Constancia de Fojas X)

INFORME DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO(ST 13D)

Se podrá consultar al realizar el pedido de informes correspondiente la consulta de Infracciones en el Sistema Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito de aquellos suscriptos al convenio correspondiente.

El certificado de inexistencia de actas pendientes de resolución tendrá una validez de 30 días corridos.